

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด พืพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๐/๒๕๖๐)

เมื่อกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุ้มครองคนหางาน และเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหางานในประเทศเพื่อให้บริการครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ รวบรวมข้อมูลจากระบบสนับสนุนการให้บริการจัดหางานในประเทศแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ การที่กรมการจัดหางาน ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศโดยมี ข้อกำหนดว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน ด้านคอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยดำเนิน กิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอ การประกวดราคา รวมทั้งต้องมีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง กับหน่วยงานภาครัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา โดยมีมูลค่าสัญญาไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ สัญญา ซึ่งต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงสำหรับผลงานดังกล่าว เพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง ที่มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการ จะเกิดผลสำเร็จสูงสุด อีกทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง แม้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งต้องเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประกวดราคา ก็ตาม แต่เมื่อการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษา ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการค้าผูกขาดหรือขัดขวางไม่เป็นธรรม ในการแข่งขัน

สรุปข้อเท็จจริง

กรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคา รวมทั้งต้องมีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง กับหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา โดยมีมูลค่าสัญญาไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ สัญญา ซึ่งต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงสำหรับผลงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เห็นว่า ข้อกำหนดตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวมีผลเป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อยที่ไม่มีผลงานตามที่กำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดตามประกาศประกวดราคาพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นได้ว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการหากมีความจำเป็นต้องจำกัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างนั้นก็มีความจำเป็นที่จะใช้ดุลพินิจในการจำกัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการในการจัดซื้อและจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจในทางจำกัดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามหลักสุจริต เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดแทรกอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ เมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าเป็นเพราะการจัดจ้างตามโครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผู้รับจ้างจึงต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเทคโนโลยี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอายุการทำงานและผลงานที่เป็นงานประเภทเดียวกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อผลสำเร็จของการดำเนินงานแล้ว เห็นว่า เมื่อหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางาน



และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตลอดจนการคุ้มครองคนหางาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีบรรลุตามพันธกิจหลักในการให้บริการประชาชนให้ได้มีงานทำ เพื่อลดปัญหาการว่างงาน รวมถึงการส่งเสริมให้บัณฑิตจบใหม่ได้มีงานทำเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการครอบคลุมกับผู้มาใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครงานทั่วไป ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ รวมถึงการให้บริการนายจ้าง สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับสมัครผู้สมัครงาน และระบบยังสามารถรวมฐานข้อมูลจากระบบสนับสนุนการให้บริการจัดหางานในประเทศแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ระบบจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพด้วยตนเอง ระบบสารสนเทศจัดหางานเชิงรุก ระบบจัดหางานผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) และระบบบริการจัดหางานและเชื่อมโยงเครือข่ายคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขที่พิพาทขึ้นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการตามโครงการให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด และโดยที่การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อจำกัดเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจจำกัดคุณสมบัติของผู้จะเข้าประกวดราคาโดยเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การจำกัดคุณสมบัติเช่นนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่แท้หรือเกินความจำเป็น และการจำกัดเช่นนี้ทำให้สาระสำคัญของหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโปร่งใสต้องเสียไป ดังนั้น เมื่อการกำหนดข้อจำกัดในกรณีนี้สามารถทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวที่จะได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของงานและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวก็ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาระหว่างผู้ประกอบการ แม้จะทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประกวดราคาก็ตาม แต่การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนคลายหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาได้นั้นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ดังนั้น เมื่อระบบสารสนเทศของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นระบบงานที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อผู้หางานทำในประเทศ นายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จให้สามารถใช้งานได้จริงเต็มประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงจำเป็นที่จะต้องหาผู้รับจ้างที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเทคโนโลยี หากได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพแล้วอาจต้องมีการลองผิดลองถูกหรือใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาระบบดังกล่าวอาจเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

จับต้องได้ และยอมเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดี และในกรณีการป้องกันความเสียหายดังกล่าวไม่สามารถนำเรื่องหลักคำประกันของร้อยละ ๕ มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากการยึดหลักประกันของก็ไม่ใช่จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับในการจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศพิพาท จึงไม่อาจรับฟังว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๓/๒๕๖๐)

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัด เมื่อเหตุที่หน่วยงานทางปกครองพิจารณามีคำสั่งให้ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นเพราะรูปแบบผลงานก่อสร้างที่ผู้เสนอราคายื่นประกอบการพิจารณาคุณสมบัติไม่ใช่รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและไม่มีงานผังบริเวณ ซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่เมื่อพิจารณาข้อกำหนดตามเอกสารประกวดราคาแล้ว ไม่ได้มีการระบุให้ชัดเจนว่า ผลงานก่อสร้างดังกล่าวต้องเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเภทใด หรือมีรูปลักษณะรายการละเอียดอย่างไร ดังนั้น เมื่อผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคามีส่วนที่นำรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบก่อสร้าง จึงถือได้ว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างอาคารที่มีรูปแบบ



สถาปัตยกรรมไทยตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาแล้ว ส่วนงานผังบริเวณนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ตัดลดงานในส่วนงานผังบริเวณ ให้คงเหลือเฉพาะงานถมดินบริเวณอาคารก่อสร้างกับแนวถนนทางเข้าออกและงานเสาธง ซึ่งเมื่อพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาที่ประกอบไปด้วยงานปรับพื้นที่ ปักผัง กำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง วางผัง ถมดิน ตอกเสาเข็ม ประกอบกับตามหนังสือรับรอง ผลงานก่อสร้างระบุว่า ในการก่อสร้างอาคารได้รวมถึงงานปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบ อาคารแล้ว เห็นได้ว่า งานของผู้เสนอราคามีงานที่มีลักษณะเป็นงานผังบริเวณตามที่ เอกสารประกวดราคากำหนดไว้แล้ว จึงถือได้ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีผลงานที่มีลักษณะ เป็นงานผังบริเวณตามที่กำหนด การมีคำสั่งให้ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศจังหวัด อุบลราชธานีเพื่อประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อแบบประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยได้ยื่นผลงานก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ในวงเงิน ๑๔๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยประธานคณะกรรมการประกวดราคา ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากผลงานก่อสร้าง มิใช่รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและไม่มีงานผังบริเวณ ซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันผล การคัดเลือกเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านผลการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อกำหนดตามประกาศประกวดราคาพิพาทได้ระบุคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาไว้ว่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือ อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ความสูงไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น พร้อมงานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบลิฟท์โดยสาร พร้อมงานผังบริเวณ เป็นอาคาร หลังเดียวและเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลา

ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง และเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อถือ

เมื่อพิจารณารูปแบบผลงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกอบกับหนังสือรับรองผลงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ผู้ฟ้องคดียื่นเป็นผลงานก่อสร้างที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดใหญ่ หลังคาทรงไทยปั้นหยาน้ำจั่ว ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายไทยประยุกต์ตามรูปแบบ สถาปัตยกรรมไทย โครงสร้างพื้นอาคารเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทั้งอาคาร ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารพร้อมวางระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ส่วนรูปแบบอาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีการออกแบบจัดรูป ๔ ชั้น หลังคาทรงจั๊วรูปแบบ สถาปัตยกรรมไทย และมีรายละเอียดประกอบของงานปูนปั้นลายไทย ปูนปั้นช่อฟ้า ปูนปั้นหัวนาค ปูนปั้นจั่วหน้าคดสูง ลายประจำยาม คันทวย ปูนปั้นหน้ามุข งานปูนปั้นหัวเสา งานบัวปูนปั้น รอบอาคาร โดยเมื่อพิจารณาประกอบกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วเห็นว่า อาคารทั้งสอง ต่างก็มีส่วนที่นำรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบก่อสร้าง เพียงแต่รูปแบบอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์ประกอบตกแต่งที่มีรายละเอียด มากกว่าองค์ประกอบของอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ เมื่อข้อกำหนด ด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ผลงาน ก่อสร้างที่ต้องนำมาใช้ประกอบในการเสนอราคาต้องเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเภทใด หรือมีรูปลักษณะรายการละเอียดอย่างไร เมื่อผลงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอมีส่วนที่ นำรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบก่อสร้าง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยตามข้อกำหนดของเอกสาร ประกวดราคาจ้างพิพาท

ส่วนกรณีต้องพิจารณาว่ารูปแบบผลงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมีงาน ผังบริเวณหรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตัดลดงานในส่วนงานผังบริเวณ ให้คงเหลือเฉพาะงานถมดินบริเวณอาคารก่อสร้างกับแนวถนนทางเข้าออกและงานเสาธง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในงานงวดที่ ๑ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำการปรับพื้นที่ ปักผัง กำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง วางผัง ถมดิน ตอกเสาเข็ม และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวระบุว่า ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ได้รวมถึงงานปรับพื้นที่บริเวณ



โดยรอบอาคารพร้อมวางระบบท่อระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้าและงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานระบบสื่อสารและระบบโทรศัพท์ และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้ว จึงเห็นได้ว่า ผลงานของผู้ฟ้องคดีมีงานที่มีลักษณะที่เป็นงานผังบริเวณตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดไว้แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยพร้อมงานผังบริเวณ ตามข้อกำหนดของเอกสาร ประกวดราคาจ้างพิพาทแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือก เบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากรูปแบบผลงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไม่ใช่รูปแบบ สถาปัตยกรรมไทยและไม่มีการผังบริเวณ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ที่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยยืนตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือพิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙๐/๒๕๕๙)

ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประสงค์จะเสนอราคาประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ย่อมต้องรับทราบข้อเท็จจริงและหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ประมูลซื้อดังกล่าวแล้วก่อนการยื่นเอกสารข้างต้นต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูล เมื่อผู้ฟ้องคดีนำส่งตัวอย่างพัสดุให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูลเพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา ซึ่งไม่ตรงกับรุ่นในเอกสารเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้ก่อนแล้ว โดยไม่มีสัญลักษณ์ หรือจุดสังเกตใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นรุ่นที่ตรงกับเอกสารเสนอราคา อันเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อ ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น การที่หน่วยงานทางปกครอง ผู้จัดให้มีการประมูลมีคำสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน ๔ ราย รวมทั้งบริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)

พิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาทั้ง ๔ รายแล้วเห็นว่า มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า เหตุที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเนื่องจากข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามที่ประกาศประมูลข้อกำหนด โดยชุดหุ้มกล่องของตัวอย่างไม่ตรงกับรุ่นในเอกสารที่เสนอ และไม่มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง (กล่อง+DVR) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าว โดยชี้แจงว่า ชุดหุ้มกล่องตัวอย่างของผู้ฟ้องคดีที่เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรุ่นตรงกับรุ่นในเอกสารที่เสนอซึ่งเป็นสินค้าประเภทและมาตรฐานเดียวกัน ไม่ได้ผิดรุ่น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) และยืนยันว่าได้แนบหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง (กล่อง+DVR) แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วยืนยันผลการคัดเลือกเบื้องต้นตามเดิม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านผลการคัดเลือกเบื้องต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการยื่นเอกสารประมูลซื้อที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารเสนอราคาชุดหุ้มกล่องที่ประกอบด้วย ๑. เอกสาร Specification ๒. เอกสารรับรองมาตรฐาน CE และ ๓. เอกสารการทดสอบ (Test Report) ซึ่งแสดงรายละเอียดชุดหุ้มกล่องของรุ่น GL-๖๐๖ พร้อมส่งตัวอย่างพัสดุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา แต่ตัวอย่างพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีได้นำส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นรุ่น GL-๖๐๖ B ซึ่งไม่ตรงกับรุ่นในเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งไม่มีสัญลักษณ์หรือจุดสังเกตใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นรุ่นที่ตรงกับเอกสารที่เสนอ คือ ไม่มีการระบุชื่อรุ่นไว้กับตัวอย่างสินค้า ไม่มีฉลากบอกรุ่นเป็นรุ่นอะไร กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อ ซึ่งเงื่อนไขที่กำหนดนี้ถือเป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา จึงต้องรับทราบข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดดังกล่าวแล้วก่อนการยื่นเอกสารประมูลซื้อ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จึงชอบด้วยข้อ ๔๖ (๑)^๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

^๔ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสตุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา



เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีจากข้อเท็จจริงตามเอกสารและพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่ามิใช่ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะมีคำสั่ง จึงไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนออกคำสั่ง กรณีจึงไม่ขัดต่อมาตรา ๒๘^๖ และมาตรา ๒๙^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างไรก็ดี คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๐/๒๕๖๐)

๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กรณีที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อว่าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ Series แม้ในการพิจารณา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ต้องผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖-๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในกรณีนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่ได้เรียกให้ผู้ชนะการสอบราคาส่งเอกสารรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพเพื่อประกอบการพิจารณา ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าประกาศสอบราคาไม่ได้ระบุให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพดังกล่าว ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปของผู้ชนะการสอบราคาได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพตามที่เอกสารสอบราคากำหนดอยู่ในขณะที่มีการประกาศสอบราคาและยังไม่หมดอายุ จึงยังไม่พอฟังว่าการดำเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีที่เอกสารสอบราคากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ต้องมีไฟ LED บนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๗ รายการ โดยระบุรายการทั้ง ๗ รายการ เอาไว้ด้วยนั้น เป็นเพียงการยกตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรงให้เห็นเป็นบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า จะต้องมียุติการทั้ง ๗ รายการ ตามตัวอย่างเสมอไป อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อถือได้ได้ระบุรับรองไว้อย่างชัดเจนว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ชนะการสอบราคามีไฟ LED บนตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๑๐ รายการ โดยแยกการแสดงผลของแต่ละปัญหาไว้อย่างชัดเจน แม้จะไม่ได้มีการทดสอบไฟ LED บนตัวเครื่องให้ครบทุกรายการก็ตาม แต่กรณีก็ไม่อาจหักล้างคุณสมบัติในการแสดงไฟ LED บนตัวเครื่องตามเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตได้ ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาได้มีคำสั่งอนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด โดยมีข้อกำหนดว่า พัสตุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ซึ่งเอกสารสอบราคาได้กำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ว่า จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ Series และมีไฟ LED บนตัวเครื่อง



สำหรับแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า ๗ รายการ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา ๓ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีคัดค้านการประกาศผลผู้ชนะการประมูลดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ชนะการสอบราคานำมาเสนอไม่ตรงตามรายละเอียดด้านเทคนิค เพราะไม่มีไฟ LED แสดงถึงปัญหาตามที่เอกสารสอบราคากำหนด และแสดงปัญหาได้เพียง ๕ รายการ ไม่ใช่ ๗ รายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันผลการพิจารณาเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศผลการสอบราคาและการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย เอกสารสอบราคา ไม่ได้ระบุให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๑๔๐๐๑ Series อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาลว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปของผู้ชนะการสอบราคาได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๑๔๐๐๑ อยู่ในขณะที่มีการประกาศสอบราคา และเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แล้ว การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปของผู้ชนะการสอบราคาโดยไม่เรียกให้ผู้ชนะการสอบราคา ดังกล่าวส่งเอกสารรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๑๔๐๐๑ ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณา จึงยังไม่พอพียงว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นปัญหาว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปที่ผู้ชนะการสอบราคานำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี มีไฟ LED บนตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๗ รายการ เช่น BIOS, PCI, SLOT, USB, Hard Disk, CPU, Video โดยจะต้องแยกการแสดงผลของแต่ละปัญหาอย่างชัดเจนตามข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ Hewlett-Packard Company ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ HP และ COMPAQ ได้รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ HP Pro ๖๓๐๐ MT Business PC ที่ผู้ชนะการสอบราคานำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี มีไฟ LED บนตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๑๐ รายการ โดยแยกการแสดงผลของแต่ละปัญหาอย่างชัดเจน



โดยเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ระบุรับรองไว้อย่างชัดเจนว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอมีไฟ LED บนตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๗ รายการ กรณีจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ แล้ว นอกจากนี้ การระบุรายการทั้ง ๗ รายการตามคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ ดังกล่าว เป็นเพียงการยกตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรงให้เห็นเป็นบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องมีรายการทั้ง ๗ รายการ เสมอไป ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การทดสอบเพื่อตรวจรับพัสดุของผู้ชนะการสอบราคาทดสอบได้เพียง ๔ รายการ จึงไม่อาจหักล้างคุณสมบัติในการแสดงไฟ LED บนตัวเครื่องตามเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตได้ การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปของผู้ชนะการสอบราคาแล้วคัดเลือกกว่าเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา จึงชอบด้วยข้อ ๔๒ (๒)^{๘-๙} และ (๓)^๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว การออกคำสั่งอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่พิพาทจากผู้ชนะการสอบราคาข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘/๒๕๖๐)

แม้เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร จะมีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอเพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา โดยหากไม่ดำเนินการดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นก็ตาม แต่หากข้อผิดพลาดในการส่งตัวอย่างพัสดุดังกล่าวนั้น เป็นเพียงการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และการรับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางปกครองที่จัดสอบราคาก็สามารถทำได้ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาเสนอราคาโดยยื่นเอกสารครบถ้วนแต่ไม่นำตัวอย่างพัสดุมาส่งตามที่เอกสารสอบราคากำหนดไว้ โดยได้ยื่นเพียง

^{๘-๙} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

๑.ลย

๑.ลย

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไปเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

๑.ลย

๑.ลย



แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร เมื่อโดยปกติคุณสมบัติหรือแบบรูปรายการละเอียดของเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ดังกล่าวย่อมปรากฏรายละเอียดอยู่ในแคตตาล็อกซึ่งผู้เสนอราคานำมายื่นให้ในวันสอบราคา อยู่แล้ว และต่อมาหากมีการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามแคตตาล็อกข้างต้น ความรับผิดชอบตกอยู่กับผู้ขาย ประกอบกับกรณีมิได้ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างผู้เสนอราคา การกำหนดให้นำตัวอย่างพัสดุมาเสนอ จึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่ทำให้ไม่รับราคาของผู้ที่ไม่ได้นำพัสดุมาเสนอ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ชนะการสอบราคาเสนอราคาต่ำกว่าผู้ฟ้องคดีอย่างมาก การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีมติเลือกผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร (VHF/FM) ชนิดมือถือ จำนวน ๑๖ เครื่อง และชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา และผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๔ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วมีมติให้ร้าน ฟ. ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการสอบราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีดังกล่าวต่อนายอำเภอเมืองอุดรธานีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื่องจากเห็นว่า ผู้ชนะการสอบราคาและผู้เสนอราคารายอื่นปฏิบัติผิดเงื่อนไขการสอบราคา เพราะไม่ได้นำตัวอย่างพัสดุมาประกอบการเสนอราคาตามที่เอกสารสอบราคากำหนด มีเพียงผู้ฟ้องคดีรายเดียวที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาอย่างถูกต้อง ซึ่งนายอำเภอเมืองอุดรธานีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยืนยันยืนยันความเห็นเดิม โดยรายงาน ว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาข้อความตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคาแล้วเห็นว่า ตัวอย่างพัสดุที่นำมาทดลองนั้นสามารถนำมาวันทำสัญญาเพื่อประกอบสัญญาได้ จึงมีมติว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารตามเอกสารสอบราคา พร้อมกับให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการยื่นซองสอบราคาที่พิพาท มีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย ๑) ร้าน อ. มีเอกสารครบถ้วน แต่ไม่นำตัวอย่างพัสดุมาเสนอ เสนอราคา ๑๗๐,๒๐๐ บาท ๒) ร้าน ฟ. เอกสารครบถ้วน แต่ไม่นำตัวอย่างพัสดุมาเสนอ เสนอราคา ๑๒๒,๐๐๐ บาท ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เอกสารไม่ครบ ไม่มีใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่รับพิจารณาของราคา และ ๔) ผู้ฟ้องคดี เอกสารครบถ้วน และนำตัวอย่างพัสดุมาเสนอ เสนอราคา ๒๑๓,๔๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกร้าน ฟ. ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการสอบราคา เห็นได้ว่า ในการยื่นซองสอบราคา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอขายเพียงรายเดียวที่นำตัวอย่างพัสดุมาเสนอ ส่วนผู้เสนอราคาอีก ๒ ราย คือ ร้าน อ. และร้าน ฟ. ไม่ได้นำตัวอย่างพัสดุมา จึงถือได้ว่า ผู้เสนอราคาทั้งสองรายมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อ ๒๘^{๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกพัสดุตามเงื่อนไขที่กำหนดที่มีคุณภาพและได้ราคาต่ำ ประกอบข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา โดยหากการยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง

^{๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด ตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซอง เสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ ๒๙

(๔) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ในคณะกรรมการดำเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อประธาน กรรมการบริหารเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือประธานกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี



ตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้นแล้ว เห็นได้ว่า หากข้อผิดพลาดนั้นเป็นเพียงการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และการรับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ก็สามารถทำได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ผู้เสนอราคาทั้งสามรายได้เสนอเอกสารครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาคุณสมบัติของพัสดุแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามที่เอกสารสอบราคากำหนด แม้ผู้เสนอราคาอีกสองรายจะมีได้นำตัวอย่างพัสดุมานำในวันที่ยื่นเอกสารสอบราคาก็ตาม แต่เมื่อโดยปกติแล้ว คุณสมบัติหรือแบบรูปรายการละเอียดของพัสดุย่อมปรากฏรายละเอียดอยู่ในแคตตาล็อกซึ่งผู้เสนอราคานำมายื่นให้ในวันสอบราคาอยู่แล้ว และต่อมาหากการจัดซื้อพัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามแคตตาล็อกข้างต้น ความรับผิดชอบตกแก่ผู้ขาย การกำหนดให้นำตัวอย่างพัสดุมานำเสนอ จึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่ทำให้ต้องไม่รับราคาของผู้ที่ไม่ได้นำพัสดุมานำเสนอ อีกทั้ง การที่ผู้เสนอราคามีได้จัดส่งตัวอย่างของพัสดุในวันยื่นซองสอบราคาก็มิได้ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างผู้เสนอราคา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถเรียกให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างพัสดุเพื่อตรวจสอบหรือพิจารณาประกอบการทำสัญญาภายหลังจากวันยื่นซองสอบราคาหรือในวันทำสัญญาก็ได้ การที่ร้าน อ. และร้าน พ. ไม่ได้นำตัวอย่างพัสดุมานำในวันยื่นซองสอบราคา จึงยังมิได้มีผลถึงขนาดทำให้การดำเนินการของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ชอบแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อร้าน พ. เสนอราคาต่ำกว่าราคาของผู้ฟ้องคดีอย่างมาก การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีมติเลือกร้าน พ. จึงถือได้ว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยแท้ กรณีจึงฟังได้ว่า การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคัดเลือกร้าน พ. ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการสอบราคา และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาซื้อขายกับร้าน พ. เป็นไปตามเอกสารสอบราคาและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๘/๒๕๖๐)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

เมื่อระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดเป็นหลักการว่า ในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยในการพิจารณาคัดเลือกหาผู้ชนะการสอบราคาต้องคัดเลือกผู้เสนอราคาซึ่งเสนอราคาต่ำสุดที่เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา รวมทั้งมีคุณภาพและมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ การจะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้สอบราคาได้ จึงต้องดำเนินการโดยระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อหลักการของระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าว โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนในการใช้ดุลพินิจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา เพื่อควบคุมมิให้มีการใช้ดุลพินิจโดยบิดเบือน

เมื่อกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้เสนอราคาตามข้อกำหนดในเอกสารสอบราคา แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้นำเอาผลงานในอดีตของผู้ฟ้องคดีที่เคยทำสัญญาจ้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาครั้งนี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ทั้งที่ข้อกำหนดในเอกสารสอบราคาไม่ได้กำหนดให้นำผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพการทำงานในอดีตมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การกระทำของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงเป็นการพิจารณานอกเหนือจากหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาตามที่เอกสารสอบราคากำหนด ความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งจ้างที่สั่งตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว ที่อนุมัติจ้างผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับสอง ไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย



๒. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และ ๓. จ้างเหมาบริการคนดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ทั้งนี้ การตัดสินจะพิจารณาจากราคารวมของงานทั้ง ๓ ประเภท เป็นหลัก ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๔ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. (ผู้ฟ้องคดี) บริษัท อ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำสุด แต่ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีมีการขูดลบ ต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาที่เสนอโดยลงลายมือชื่อกำกับ แต่ไม่ได้ประทับตราห้าง ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นว่า เข้าข่ายที่อาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันตามที่กำหนดในเอกสารสอบราคา แต่เพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงไม่ตัดสินสิทธิและรับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ซึ่งเสนอราคาต่ำรองลงมา ไม่ได้ยื่นเอกสารข้อบังคับในการทำงาน แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย มิใช่สาระสำคัญ และการไม่ตัดสินสิทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษที่จะไม่ทำให้จำนวนผู้เสนอราคาน้อยรายลงไป อีกทั้งกรณีดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไม่ได้รับการผ่อนผันตามเอกสารสอบราคา เนื่องจากข้อบังคับในการทำงานเป็นเอกสารที่กฎหมายบังคับไว้ให้นายจ้างผู้ประกอบการแต่ละแห่งต้องจัดให้มี ซึ่งต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ก็ได้นำข้อบังคับในการทำงานดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามวันที่กำหนดแล้ว โดยเป็นข้อบังคับในการทำงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากนั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการพิจารณาราคาของผู้เข้าเสนอราคาทั้งหมด และได้พิจารณาเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา เนื่องจากเห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะเสนอราคารวมต่ำสุด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติมีข้อบกพร่องและปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานทั้ง ๓ ประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ หลายประการ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงคาดหมายได้ว่าการสอบราคาครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถดำเนินงานจ้างเหมาบริการทั้ง ๓ ประเภท ให้มีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรองลงมาเป็นลำดับที่ ๒ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานุมัติให้รับราคางานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบราคาได้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเป็นหลักการว่า ให้คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๒ (๒) และ (๓) และตามเจตนารมณ์ในการจัดหาพัสดุ ดังปรากฏในข้อ ๑๕ ทวิวรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับเดียวกัน ที่กำหนดว่า การจัดหาพัสดุดังกล่าว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ดังนั้น การจะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้สอบราคาได้ จึงต้องไม่ขัดต่อหลักการของกฎหมายดังกล่าว สำหรับข้อกำหนดตามเอกสารสอบราคาที่กำหนดว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ... หรือตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป นั้น เป็นข้อยกเว้นของหลักการจัดหาพัสดุข้างต้น ซึ่งต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้ ต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนแน่นอนซึ่งกำหนดในเอกสารสอบราคาเปิดเผยให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีการใช้ดุลพินิจโดยบิดเบือน

เมื่อในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แม้ในการยื่นซองสอบราคาผู้ฟ้องคดีจะได้ทำการชดเชย ต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาที่เสนอในใบเสนอราคา โดยลงลายมือชื่อกำกับแต่ไม่ได้ประทับตราหัง แต่เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ใช้ดุลพินิจยอมรับราคาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยเห็นว่าเพื่อความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบกับไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้เสนอราคาในเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ของเอกสารสอบราคา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาแล้ว



สำหรับกรณีว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ นั้น เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาอ้างว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษได้จ้างเหมาบริการจากผู้ฟ้องคดีในงานทั้ง ๓ ประเภท แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่ข้อสัญญากำหนด กล่าวคือ ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในการรับจ้างก็ไม่มีประสิทธิภาพ พนักงานขาดงาน ผู้ฟ้องคดีไม่จัดหาคนงานทดแทน ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีไล่พนักงานออกด้วยวาจาโดยมิได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำให้เกิดกรณีลูกจ้างร้องเรียนไปยังพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ซึ่งไม่ปรากฏว่าข้ออ้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวได้นำมากำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคาที่คุณคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่อาจนำเอาผลงานในอดีตของผู้ฟ้องคดีที่ทำสัญญาจ้างทั้ง ๓ ประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นเหตุผลในการไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาได้

นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาถึงรายละเอียดของผลกำไรที่ผู้ฟ้องคดีคาดว่าจะได้รับรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยนั้น กรณีนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา เช่นเดียวกัน เนื่องจากตามเอกสารสอบราคาไม่ได้กำหนดให้นำเอารายละเอียดผลกำไรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเป็นหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีจะมีผลกำไรจากการทำงานเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดนั้นไม่พอพียงได้ว่าจะมีผลทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานและอาจเกิดข้อบกพร่อง ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคาดหมาย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างเหมาบริการแล้วไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ย่อมมีสิทธิตามที่กำหนดในสัญญา เช่น สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปรับปรุงการทำงานหรือบอกเลิกสัญญาได้อยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่อาจอ้างเรื่องผลกำไรและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมาเป็นเหตุผลในการไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้สอบราคาได้เช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการตามข้อ ๔๒ (๒) และ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่ ๒ โดยไม่เสนอให้มีคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบฉบับเดียวกัน ส่งผลให้คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. ให้เป็นคู่สัญญากับศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยมีข้อสังเกตหรือแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม คำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมิมีคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้าทำสัญญาจ้างพิพาทกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ แต่เนื่องจากการได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ. และสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่อาจมีคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีได้อีก (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๖/๒๕๖๐)

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้เสนอราคาต้องยื่น ประกอบการเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันแก่หน่วยงานทางปกครองว่าผู้เสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานที่รับจ้างให้สำเร็จได้ หลักฐานหนังสือรับรองผลการก่อสร้างจึงถือเป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น สาระสำคัญ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่เมื่อไม่สามารถแสดง หลักฐานหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่น่าเชื่อถือตามที่เอกสารสอบราคากำหนดไว้ได้ ทั้งที่หน่วยงานทางปกครองได้ให้ออกาสผู้ฟ้องคดีจัดส่งหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ในการได้เป็นผู้ชนะ การสอบราคา การที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งยกเลิกการสอบราคาด้วยเหตุที่ หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีผู้เสนอราคา รายใดที่เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา จึงเป็น การดำเนินการโดยชอบแล้ว

